

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1094/2533 นายวิรัตน์ ตันจินดาประทีป โจทก์
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเสมาทอง ผู้ร้อง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีปักธงชัย กับพวก
 จำเลย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเสมาทอง ผู้ร้อง
 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการที่ศาลชั้นต้นไม่รับฟังเอกสารหมาย ร.6 เพราะเหตุที่ผู้ร้องไม่ได้ส่งสำเนาให้โจทก์ 3 วันก่อนสืบพยานผู้ร้องนั้นเป็นการชอบแล้ว ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการพิพากษาในประเด็นข้อกฎหมาย ฉะนั้นผู้ร้องย่อมมีสิทธิฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57 แผ่นที่ 2)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดตะแกรงกลมทำในประเทศเยอรมันขนาด2x8ฟุตยี่ห้อแอดวานส์2 ลูกเครื่องกระเทาะข้าวเปลือกสีส้มขนาด 10x10 นิ้ว ทำในประเทศไทย ตราคนติดป้ายเง็กเซิงฮวด พร้อมขาตั้ง 1 เครื่องและเครื่อง หินขัดข้าวขาวขนาด 14x16 นิ้ว ทำในประเทศไทย ไม่มียี่ห้อ จำนวน 3 ชุด ราคารวมประมาณ 37,000 บาท โดยโจทก์กล่าวอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าวทั้งหมดเป็นของผู้ร้อง มิใช่ของจำเลยขอให้ปล่อยทรัพย์สิน ที่ยึดศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 49)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

ศาลไม่รับฟังเอกสารของผู้ร้อง เนื่องจากผู้ร้องไม่ส่งสำเนาให้โจทก์ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นการใช้ดุลพินิจอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ร้องจึง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ยอมรับฎีกา ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล จึงให้คืนค่าขึ้นศาล 160 บาทแก่ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ร้องจึง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค
แรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่
ยอมรับฎีกา ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล จึงให้คืนค่าขึ้นศาล 160 บาทแก่ผู้ร้อง

(ก้าน อันนันทน์-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ